



TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO Y COMPRA

MARKETPLACE GOBY FILTERS — INDUSTRIAS GOBY S.A.S.

NIT 900.315.446-9 | tienda.gobyfilters.com | Vigente 2026

1. Identificación y aceptación

Gracias por visitar el marketplace **GOBY FILTERS®**, operado por **INDUSTRIAS GOBY S.A.S.** (en adelante, «GOBY FILTERS», «la Empresa», «nosotros»), sociedad comercial legalmente constituida, identificada con **NIT 900.315.446-9**, con domicilio principal en Bodega 4, Zona Industrial La Macarena, Dosquebradas, Risaralda, Colombia. La actividad principal de la Empresa es la fabricación, exhibición y comercialización de filtros para el sector automotriz e industrial para su adquisición en línea por el consumidor (en adelante, «el Cliente» o «Usuario»).

El acceso y uso del sitio implica la **aceptación plena y sin reservas** de estos Términos y Condiciones, así como del Aviso Legal, la Política de Tratamiento de Datos Personales y la Política de Garantías, Retracto, Cambios y Devoluciones. Quien no acepte estas condiciones debe abstenerse de registrarse, navegar y adquirir productos en el sitio.

La tienda está alojada con gestor de contenidos WordPress y WooCommerce, plataforma de comercio electrónico que permite la venta en línea. La Empresa podrá modificar estos Términos en cualquier momento; las modificaciones rigen desde su publicación, y es responsabilidad del Usuario verificar periódicamente la versión vigente.

2. Ámbito territorial y capacidad

Los contenidos, productos y ofertas aplican únicamente para Colombia. Los productos solo se entregan dentro del territorio colombiano, en las zonas donde tenga cobertura la transportadora aliada. El Usuario que ingrese desde otros países lo hace bajo su responsabilidad y debe sujetarse a las leyes locales aplicables.

Solo podrán efectuar compras las **personas mayores de edad con capacidad legal para contratar**, debidamente identificadas. Al aceptar estos Términos, el Usuario declara cumplir estos requisitos y que la información suministrada es veraz, completa y exacta. Se prohíbe la suplantación de identidad y el suministro de información falsa.

2.1. Consumidor final y distribuidores

Estos Términos regulan las compras del **consumidor final**. Las relaciones con **distribuidores autorizados** y las compras destinadas a reventa se rigen por los acuerdos comerciales específicos suscritos con la Empresa, que prevalecen sobre estos Términos en lo que resulte aplicable a dicha relación. La adquisición de productos a través del sitio no otorga la calidad de distribuidor ni autoriza el uso de la marca GOBY con fines comerciales.

3. Registro, cuenta y obligaciones del Usuario

El Cliente puede comprar registrándose o de forma anónima. La información requerida es de índole personal (identificación, nombres, correo, teléfono, contraseña, dirección, ciudad y código postal) y, al momento del pago, la información de facturación y envío. Son obligaciones del Usuario:

- Registrar información veraz y completa, y abstenerse de suplantar la identidad de terceros.
- Custodiar su contraseña, de uso personal e intransferible, y no compartirla con terceros.
- Notificar oportunamente a su entidad financiera la pérdida o robo de sus medios de pago.
- No transmitir desde el sitio material ilegal, amenazante, difamatorio, obsceno o que genere responsabilidad civil o penal, ni obstruir el funcionamiento del sitio.

La Empresa se reserva la facultad de verificar los datos suministrados y de **suspender o cancelar la cuenta** del Usuario que remita información falsa u omita notificar cambios, previo pago de las sumas pendientes.

4. Productos, precios y disponibilidad

Los productos se identifican por número de parte y por su aplicación a un vehículo o equipo específico, con sus equivalencias de mercado. La información técnica y de precios puede cambiar sin previo aviso según inventario, costos de proveedores o promociones. El precio aplicable será el vigente en el sitio al momento de hacer el pedido.

La venta está sujeta a disponibilidad de inventario. Si un producto se agota entre la selección y la aprobación del pago, la Empresa podrá devolver la transacción y reintegrar el dinero pagado, informando al Cliente dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, sin que ello genere responsabilidad ni derecho a indemnización. La Empresa podrá limitar cantidades por Usuario y rechazar pedidos que no cumplan las condiciones informadas.

Selección de la referencia. La correcta selección del filtro según su aplicación (número de parte o equivalencia) es determinante para su desempeño. La Empresa ofrece asesoría técnica para verificar la referencia antes de la compra; su uso es recomendable para evitar incompatibilidades.

4.1. Promociones, cupones y bonos

Las promociones, descuentos, cupones y bonos son **temporales y sujetos a las condiciones específicas** que se informen en cada caso (vigencia, productos aplicables, cantidades y demás restricciones). Salvo que se indique expresamente, **no son acumulables entre sí**, no son canjeables por dinero en efectivo y no aplican de forma retroactiva a compras ya realizadas. La Empresa podrá modificar o terminar una promoción en cualquier momento, respetando las compras ya perfeccionadas bajo sus condiciones.

5. Condiciones de pago y perfeccionamiento

El Usuario podrá pagar mediante los medios electrónicos disponibles en la plataforma (por ejemplo, Wompi y PSE). La información de tarjetas se cifra durante la transferencia y **la Empresa no almacena datos de tarjetas de crédito o débito**. Las transacciones están sujetas a aprobación de la entidad emisora, en un plazo que puede llegar a 72 horas.

Realizado el pago, se entiende aceptada la oferta y perfeccionado el contrato de compraventa por medio electrónico, para los productos aceptados por el sitio. El Usuario recibirá la confirmación de la transacción en el correo suministrado. La Empresa no será responsable por fallas en las comunicaciones de las entidades bancarias o pasarelas de pago, sin perjuicio de los derechos del consumidor frente a dichos terceros.

5.1. Facturación electrónica

La Empresa emite **factura electrónica** por las ventas realizadas, conforme a la normativa tributaria vigente. Para ello, el Usuario autoriza el tratamiento y la transmisión de los datos necesarios a la DIAN y al proveedor

tecnológico de facturación. La factura se remitirá al correo electrónico suministrado por el Usuario, quien es responsable de aportar datos correctos y completos para su expedición.

6. Cargos, envío y entrega

El Cliente es responsable de los cargos de envío, manejo y seguro, así como de los impuestos aplicables a cada compra; el valor total, con todos los conceptos incluidos, se informa antes de finalizar la compra. El transporte se realiza a través de transportadoras aliadas o flota propia, exclusivamente dentro del territorio colombiano y en las zonas con cobertura.

El tiempo estimado de entrega es de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente a la aceptación de la orden, sin superar en ningún caso los treinta (30) días calendario. Los tiempos pueden variar por aspectos logísticos, de distancia, ambientales o de fuerza mayor. Se entiende que cualquier persona presente en el domicilio está autorizada por el Cliente para recibir el pedido. Si la entrega no puede realizarse por causas no imputables a la Empresa, la transportadora coordinará con el Usuario el procedimiento a seguir.

Recomendación al recibir. Se recomienda al Cliente revisar el estado del empaque y del producto al momento de la entrega. Si presenta daños visibles por manejo del transporte, debe dejar constancia ante el transportador y reportarlo a GOBY FILTERS dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, con registro fotográfico.

7. Garantías, retracto, cambios y devoluciones

Las condiciones de garantía legal, derecho de retracto, reversión del pago, cambios y devoluciones se rigen íntegramente por la **Política de Garantías, Derecho de Retracto, Cambios y Devoluciones** de GOBY FILTERS, disponible de forma permanente en el sitio, la cual hace parte integral de estos Términos y Condiciones.

En resumen, y sin perjuicio de lo dispuesto en dicha política:

Garantía legal	Un (1) año desde la entrega para productos nuevos, por defectos de fabricación (art. 8, Ley 1480 de 2011).
Derecho de retracto	Cinco (5) días hábiles desde la entrega, con devolución de la totalidad del dinero (art. 47, Ley 1480 de 2011).
Reversión del pago	Aplicable en pagos electrónicos en los casos del art. 51 de la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 587 de 2016.
Cambio comercial	Beneficio voluntario mediante bono, en las condiciones de la política.

Productos de terceros: cuando un producto sea fabricado o suministrado por un tercero, así se informará al Cliente; su garantía se registrará por la política del proveedor correspondiente, sin perjuicio del derecho de retracto que aplica por tratarse de venta a distancia.

8. Propiedad intelectual e industrial

La marca GOBY, los logos, imágenes, descripciones, fichas técnicas, diseños y demás contenidos del sitio están protegidos por la legislación colombiana sobre derechos de autor y propiedad industrial, y son propiedad exclusiva de la Empresa o de terceros autorizados. Queda **prohibido copiar, reproducir, modificar, distribuir o comercializar** dichos contenidos sin autorización previa y escrita. La visualización del sitio no otorga licencia alguna sobre estos derechos.

9. Tratamiento de datos personales

Los datos suministrados se tratan conforme a la **Ley 1581 de 2012** y el Decreto 1074 de 2015, según la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Empresa, disponible en el sitio, que el Usuario declara conocer. El Usuario podrá ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos y revocar la autorización, a través de los canales allí indicados.

El comprador podrá incluir reseñas identificándose; la Empresa no se responsabiliza por las opiniones de los usuarios, sin perjuicio de retirar contenidos ofensivos, denigrantes o discriminatorios.

9.1. Cookies

El sitio utiliza **cookies y tecnologías similares** para su correcto funcionamiento, recordar preferencias, analizar el uso y mejorar la experiencia de compra. Al continuar navegando, el Usuario acepta el uso de cookies en los términos informados en el sitio. El Usuario puede configurar o deshabilitar las cookies desde su navegador; algunas funciones del sitio podrían no operar correctamente si se deshabilitan.

10. Limitación de responsabilidad

La Empresa no será responsable por daños consecuenciales, emergentes o lucro cesante derivados del uso del sitio o de sitios de terceros enlazados, **salvo las obligaciones que le imponga la ley**. Esta limitación **no restringe** las obligaciones legales frente al consumidor (garantía, retracto y responsabilidad por producto defectuoso de la Ley 1480 de 2011). El sitio puede contener enlaces a páginas externas, cuyo contenido y políticas no son responsabilidad de la Empresa.

11. Legislación aplicable y controversias

Estos Términos se interpretan conforme a las leyes de la República de Colombia. Cualquier controversia se resolverá ante los jueces colombianos, sin perjuicio de las competencias de la **Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)** en materia de protección al consumidor y de datos personales. El Cliente deberá presentar su reclamación directa ante la Empresa como requisito previo para acudir a la autoridad.

12. Canales de contacto

- **Sitio web / PQR:** tienda.gobyfilters.com
- **Correo:** tienda@gobyfilters.com · info@gobyfilters.com
- **WhatsApp y línea de atención:** +57 310 842 5071
- **Horario:** lunes a sábado, 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

13. Disposiciones generales

13.1. Fuerza mayor y caso fortuito

La Empresa no será responsable por el incumplimiento o retraso en sus obligaciones cuando obedezca a hechos de **fuerza mayor o caso fortuito** (desastres naturales, fallas eléctricas o de telecomunicaciones, actos de autoridad, bloqueos, situaciones de orden público, entre otros) que estén fuera de su control razonable.

13.2. Uso permitido del sitio

Queda prohibido el uso de **medios automatizados** (robots, scrapers, spiders u otros) para extraer, copiar o monitorear el catálogo, los precios o el contenido del sitio, así como cualquier conducta que afecte su seguridad, disponibilidad o funcionamiento. La Empresa podrá restringir el acceso ante usos indebidos.

13.3. Comunicaciones electrónicas

El Usuario acepta que las comunicaciones, notificaciones, facturas y confirmaciones se realicen por **medios electrónicos** (correo electrónico, WhatsApp o los canales del sitio), las cuales se entenderán válidas y eficaces para todos los efectos.

13.4. Cesión

El Usuario no podrá ceder ni transferir su posición contractual, derechos u obligaciones derivados de estos Términos sin autorización previa y escrita de la Empresa. La Empresa podrá ceder su posición en el marco de operaciones societarias o comerciales, informando al Usuario cuando corresponda.

13.5. Divisibilidad

Si alguna disposición de estos Términos resulta nula, ineficaz o inaplicable, **las demás disposiciones conservarán plena validez**. La cláusula afectada se interpretará o ajustará en el sentido que más se aproxime a su finalidad, dentro del marco legal aplicable.

13.6. Integralidad

Estos Términos, junto con el Aviso Legal, la Política de Tratamiento de Datos Personales y la Política de Garantías, Retracto, Cambios y Devoluciones, constituyen el **acuerdo integral** entre el Usuario y la Empresa respecto del uso del sitio y las compras realizadas.

14. Vigencia

Estos Términos y Condiciones rigen desde su publicación y hasta su modificación, y se mantendrán publicados y actualizados en el sitio. En caso de conflicto entre estos Términos y la ley, prevalece la ley.

INDUSTRIAS GOBY S.A.S. — GOBY FILTERS®

Heavy Duty Filtration · Since 2009

NIT 900.315.446-9 · Dosquebradas, Risaralda · tienda.gobyfilters.com